

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA TACNA - Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE
SEDE CENTRAL - ESQUINA CALLE INCLAN CON PRESBITERO ANDIA S/N
Secretario: BEDOYA CUTIPA Renso Yovane FAU 20159981216 soft
Fecha: 12/12/2023 11:54:44 Razón: RESOLUCION JUDICIAL D.Judicial: TACNA /

1° JUZGADO CIVIL - Sede Central
EXPEDIENTE : 00969-2020-0-2301-JR-CI-01
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : VERA ESQUIVEL, JUAN MANUEL
ESPECIALISTA : BEDOYA CUTIPA, RENSO - EJE EJECUCION
DEMANDADO : DUEÑAS SARMIENTO, ENMA SERENID
CONDORI LAINES, TERESA ROCIO
DEMANDANTE : ORELLANA CALDERON, ELENA MARGARITA
BANCO DE CREDITO DEL PERU ,

Resolución Nro. 15

Tacna, dos mil veintitrés, diciembre seis.-

Al escrito N° 30030-2023: Escrito ingresado por mesa de partes única por la parte ejecutante.-

AL PRINCIPAL: Téngase por cumplido el mandato y estando a la solicitud de convocatoria por la parte ejecutante.-

Y ATENDIENDO:

1. El Banco de Crédito Del Perú, representado por su apoderada judicial Elena Margarita Orellana Calderón, solicita se convoque a primer remate, solicita se convoque a primer remate, el bien materia de ejecución; por lo que habiéndose verificado la concurrencia de los requisitos y condiciones para la procedencia del remate judicial electrónico, de conformidad a la **Ley N° 30229**, Ley que adecua el uso de las tecnologías de información y comunicaciones en el sistema de remates judiciales y en los servicios de notificaciones de las resoluciones judiciales; cuyo objeto es de realizar los remates judiciales, a través de medios electrónicos.
2. Dado a los nuevos lineamientos establecidos para los remates electrónicos, es necesario señalar, que en caso de ausencia de ofertas ello debido a que no se hayan inscrito usuarios postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base, el remate en Primera Convocatoria Electrónico se declarara desierto.
3. Por lo que declarado desierto la Primera Convocatoria, conforme lo establece el artículo 13 de la Ley 30229, el **REM@JU** generará automáticamente el aviso de segunda convocatoria donde se indicara el cronograma correspondiente a la segunda convocatoria con la reducción del **15%** sobre la base del bien o bienes materia de remate electrónico judicial, en los que se indicará los plazos para inscripción, presentación de ofertas y fecha límite de cancelación.
4. Asimismo, en caso de no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, el REM@JU generará automáticamente el aviso de la tercera convocatoria, debiendo tenerse en cuenta las dos terceras partes de la tasación, menos la deducción de dos veces el 15%, para el precio base de la convocatoria, donde se indicara el cronograma correspondiente bajo los mismos lineamientos señalados en el considerando precedente.
5. Por último, en caso de no haber postores en la tercera convocatoria, se culmina el procedimiento de remate electrónico judicial, procediéndose conforme a las normas del Código Procesal Civil o la norma que la sustituya. Por consiguiente, estando a lo antes expuesto;

SE RESUELVE:

1. **CONVOCAR A REMATE ELECTRONICO JUDICIAL**; por tanto, procédase al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** sobre el siguiente bien inmueble.
2. **DESCRIPCIÓN DEL BIEN INMUEBLE**: Ubicado en el Pueblo Joven Samegua, manzana 4, lote 8, Distrito de Samegua, Provincia Mariscal Nieto y Departamento de Moquegua, inscrito en la Partida Electrónica N° P08003044 del Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° XIII – Sede Tacna.

3. **CONVOQUESE AUTOMATICAMENTE** el **SEGUNDO REMATE** y seguidamente el **TERCER REMATE ELECTRONICO JUDICIAL** de ser necesario, siempre y cuando la primera convocatoria ha sido declarado desierto a través del aplicativo informático del **Rem@ju** por ausencia de postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base.
4. **CARGAS Y GRAVÁMENES:**
- (i) **ASIENTO 00004 INSCRIPCION DE HIPOTECA**, ENMA SERENID DUEÑAS SARMIENTO ha hipotecado el bien inmueble inscrito en la Partida Electrónica N° P08003044, hasta por la suma US\$ **2,640.00** a favor de EDPYME CREAR TACNA, a fin de garantizar el pago del préstamo otorgado a su favor por la suma de US\$ **2,640.00**.
 - (ii) **ASIENTO 00007 INSCRIPCION DE HIPOTECA**, ENMA SERENID DUEÑAS SARMIENTO ha hipotecado el bien inmueble inscrito en la Partida Electrónica N° P08003044, hasta por la suma S/**143,315.6000** a favor de BANCO DE CREDITO DEL PERU, a fin de garantizar el pago del préstamo otorgado a su favor por la suma de S/**143,300.00**.
5. **VALOR DE TASACION:** La tasación en autos asciende a la suma de **S/ 188,717.63** (Ciento Ochenta y Ocho Mil Setecientos Diecisiete con 63/100 Soles).
6. **PRECIO BASE DEL REMATE:**
- (i) **PRIMERA CONVOCATORIA:** Las dos terceras partes del valor de la tasación que asciende a la suma de **S/ 125,811.75** (Ciento Veinticinco Mil Ochocientos Once con 75/100 Soles).
 - (ii) **SEGUNDA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación deducida en un **15%**, esto es, la suma de **S/ 106,939.99** (Ciento Seis Mil Novecientos Treinta y Nueve con 99/100 Soles).
 - (iii) **TERCERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación con deducción en un **15%** adicional a la cantidad que sirvió de base en la anterior subasta, ascendiendo a la suma de **S/ 90,898.99** (Noventa Mil Ochocientos Noventa y Ocho con 99/100 Soles).
7. **OBLAJE:** Los postores deberán cumplir con lo siguiente:
- (i) **Depositar el 10%** el valor de la tasación arriba indicada mediante depósito electrónico judicial en la moneda en que se realizó la tasación del bien conforme a lo dispuesto en el artículo 17° del Reglamento de la Ley 30229;
 - (ii) **Adjuntar** el arancel judicial correspondiente.
8. **PUBLICACIONES:** Procédase a la PUBLICACIÓN EN EL PORTAL WEB DEL PODER JUDICIAL del aviso de convocatoria respectivo, a través del aplicativo informático del **REM@JU** por el termino de ley, conforme el artículo 15.2 de la Ley N° 30229 y su reglamento una vez de haber quedado firme la presente resolución al haber vencido el plazo de oposición; publicación que tendrá validez para la segunda y tercera convocatoria teniendo en cuenta el precio base señalado de las mismas en la presente resolución.
9. **FÍJESE POR ÚNICA VEZ LOS CARTELES EN EL LOCAL DEL JUZGADO Y EN EL INMUEBLE SUB-LITIS**, debiendo la parte actora prestar las facilidades del caso a fin de que se realicen los pegados del cartel en el local del inmueble, bajo su entera responsabilidad; asimismo, autorícese al Especialista Legal, que previo a la publicación del remate, actualice y corrija de ser el caso los errores que puedan existir respecto a las partes procesales y terceros intervinientes en el proceso.

Regístrese y Notifíquese.-